

1501629-71.2020.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Evidente, pois, a caracterização do delito de furto, na forma tentada.

Lembro ainda que o artigo 155, em nenhum momento, exige, para a tipificação do delito de furto, o efetivo desfalque no patrimônio da vítima, ou seja, praticada a subtração, se a coisa for recuperada pela vítima, tal fato não afasta a responsabilidade penal do agente.

Quanto à qualificadora do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501629-71.2020.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501629-71.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2283550/2020 - 01º D.P. BIRIGUI, 14673041 - 01º D.P. BIRIGUI, 1252/20/231 - 01º D.P. BIRIGUI, 2283550 - 01º D.P.

BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

RODOLPHO DELAMUTA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº 1501629-71.2020.8.26.0603 (Controle 1941/2020).

VISTOS.

LIGEIA FERNANDA RODRIGUES FERNANDES, qualificada nos autos, foi presa em flagrante, denunciada e viu-se processada como incurso no artigo 155, § 4º, incisos III e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 13 de novembro de 2020, por volta das 14h05, à Rua Vinte e Um de Abril, altura do numeral 119, Vila Xavier, nesta Cidade e Comarca de Birigui, mediante emprego de chave falsa, em concurso com RODOLPHO DELAMUTA, tentou subtrair o veículo Chevrolet/Agile LTZ, cor preta, ano/modelo 2011/2011, placas EUY-0186-Araçatuba-SP, avaliado em R\$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Daiane Cristina Morato. A acusada foi solta mediante liberdade provisória, concedida na audiência de custódia (fls. 103).

A denúncia foi recebida em 05 de março de 2021 (fls. 206/207), a ré foi citada à fl. 224 e apresentou defesa escrita às fls. 231/239.

Foi julgada extinta a punibilidade do autor do fato RODOLPHO DELAMUTA, pela morte do agente, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal (fls. 206/207), prossequindo os autos em relação à acusada LIGEIA FERNANDA RODRIGUES FERNANDES. Durante a instrução, foram colhidas as declarações da vítima e tomados os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação, sobrevivendo, ao final, o interrogatório da acusada (fls. 280/281).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação da acusada, nos exatos termos da denúncia (fls. 292/299).

Por outro lado, a defesa pugnou pela absolvição da acusada, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a aplicação do princípio da insignificância; aplicação da pena no mínimo legal; a redução da pena do crime tentado; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (fls. 302/310).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que tem por finalidade apurar a responsabilidade da denunciada pela prática de conduta que, em tese, estaria a caracterizar o delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e emprego de chave falsa, em sua forma tentada (artigo 155, § 4º, incisos III e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).

A ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após uma atenta análise das provas reunidas nos autos, não se pode deixar de reconhecer que a materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante de fl. 01/02; o auto de exibição e apreensão de fl. 18; o auto de avaliação de fl. 63; o laudo pericial de fls. 240/242; a nota de culpa de fl. 15; o boletim de ocorrência acostado às fls. 19/22; o relatório policial de fls. 152/153; as declarações da vítima; os depoimentos das testemunhas; e as indigestas negativas apresentada pela acusada em ambas as fases da persecução penal.

O corréu Rodolpho, foi ouvido apenas na fase policial, disse que estava com Ligeia, quando ela viu um carro destrancado e abriu a porta de trás e adentrou o veículo, momento em que populares passaram a gritar "Ladrão, ladrão" e Ligeia saiu de dentro do carro sem subtrair nada (fl. 07).

A acusada Ligeia, em ambas as fases, disse que estava com Rodolpho, viu um carro com a porta de trás aberta e entrou com o intuito de fumar crack. Disparou o alarme do veículo, saiu pela porta da frente e foi embora. Negou ter furtado qualquer objeto do interior do veículo. Rodolpho ficou apenas do lado de fora gritando "sai daí de dentro". Não tinha a intenção de furtar o veículo (fls. 14 e 280/281).

Todavia, negativa apresentada pela ré não merece credibilidade, pois está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtar da responsabilização penal pela conduta efetivamente praticada.

Com efeito, a vítima Daiane Cristina Morato, ouvida em ambas as fases, disse que estacionou o veículo na via pública, acionou o alarme e entrou na residência de sua

tia. Logo em seguida, ouviu o alarme disparar. Retornou à rua e viu duas pessoas passando e uma pessoa estava gritando: “ladrão, ladrão, ladrão, alguém estava mexendo no seu carro”. Neste momento viu os dois indivíduos entrando em um matagal. O carro estava revirado e havia um objeto na ignição. Em seguida, os policiais chegaram, acompanhados dos dois indivíduos que foram apreendidos e os reconheceram como sendo aqueles que estavam na rua quando os fatos ocorreram (fls. 06 e 280/281).

A testemunha Sandra Dias de Lima, ouvida na delegacia e em juízo, disse que estava passando pela rua quando viu um casal mexendo no carro e achou estranho. Deu uma volta no quarteirão e viu que conseguiram abrir o veículo e havia populares que começaram a gritar “pega ladrão”. Os dois fugiram, mas alguns moradores os perseguiram e acionaram a polícia. Na delegacia, reconheceu a acusada Ligeia e seu comparsa como sendo os mesmos indivíduos que estavam no carro furtado (fls. 05 e 280/281).

A testemunha Maurício Silva Pinto, policial militar, ouvido em ambas as fases da persecução penal, disse que recebeu informações de uma tentativa de furto de um veículo. No local, percebeu que o automóvel estava com as portas abertas e que havia um garfo na ignição. Foram fornecidas informações sobre as características e vestes dos autores do fato. Localizaram Rodolpho e Ligeia, já conhecidos nos meios policiais, os quais foram reconhecidos pelos vizinhos que presenciaram o furto (fls. 04 e 280/281).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Rodrigo Fernandes Cacuri, ouvido na delegacia (fl. 03).

Não se pode olvidar que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

De outra parte, a defesa não trouxe aos autos elementos que evidenciassem interesse da vítima e das testemunhas em imputar falsamente à acusada a prática de conduta definida como crime.

Anoto que, mesmo que não tenha havido a subtração da coisa e não tenha a vítima sofrido desfalque em seu patrimônio, isso ocorreu em razão da pronta ação de populares e dos policiais, que conseguiram deter a acusada, antes da inversão da posse do bem. Evidente, pois, a caracterização do delito de furto, na forma tentada.

Lembro ainda que o artigo 155, em nenhum momento, exige, para a tipificação do delito de furto, o efetivo desfalque no patrimônio da vítima, ou seja, praticada a subtração, se a coisa for recuperada pela vítima, tal fato não afasta a responsabilidade penal do agente.

Quanto à qualificadora do emprego de chave falsa, restou comprovada pela prova oral colhida na instrução e pelo laudo pericial de fls. 240/242, consistindo em um garfo com a ponta amassada. Neste ponto, lembre-se de que, sendo a chave falsa, não há de possuir o mesmo aspecto ou a mesma forma da chave original.

Vale ressaltar que a chave falsa utilizada no crime foi encontrada na no miolo da ignição do veículo, o que só vem confirmar que ela tentou subtrair o veículo utilizando-se de tal instrumento.

Quanto à qualificadora do concurso de agentes, restou caracterizada pelos depoimentos das testemunhas e declarações da vítima. Essa qualificadora atinge todas as pessoas envolvidas na infração penal, ainda que não tenham praticado atos executórios e mesmo que uma só tenha estado no local do crime, porque a lei, ao utilizar a expressão concurso de duas ou mais pessoas, não faz qualquer distinção e abrange, por isso, tanto a coautoria quanto a participação.

Assim, além da robusta prova oral colhida na instrução, há também indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão

dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios.

Ademais, lembre-se que o furto é delito, em regra, dependente de clandestinidade, por isso, a prova não é das contundentes, vistosas, bastando a apreciação adequada de elementos formadores da convicção e aptos a embasar um édito condenatório. Diante desse quadro probatório, não há como se deixar de reconhecer que no dia, hora e local indicados na denúncia, a acusada, mediante concurso de agentes e emprego de chave falsa, tentou subtrair, para si, o veículo Chevrolet/Agile LTZ, cor preta, ano/modelo 2011/2011, placas EUY-0186-Araçatuba-SP, avaliado em R\$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Daiane Cristina Morato.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 155, § 4º, incisos III e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, não podendo ser admitido o princípio da insignificância (crime de bagatela), como pretendido pela defesa da acusada. Isso porque a res furtiva foi avaliada em R\$ 22.500,00 (fl. 63), não podendo ser considerada de pequeno valor. E mesmo se fosse, isso em nada beneficia o réu, vez que o legislador brasileiro não acolheu o princípio da insignificância para afastar o delito. Em outros termos, o fato de as coisas furtadas terem valor irrisório não significa que o fato seja tão insignificante para permanecer no limbo da criminalidade, visto que no direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de molde a excluir tal evento de moldura da tipicidade pena.

Como se verá doravante, a ré é reincidente e ostenta maus antecedentes em crimes de furto, o que só vem confirmar a não aplicação do princípio mencionado.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do agente ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

A acusada ostenta péssimos antecedentes em crimes de furto e encontra-se presa por outro processo pelo mesmo crime (fl. 282 - Proc. nº 1502467-78.2020.8.26.0032; fl. 284 - Proc. nº 0001768-26.2020.8.26.0077; e fl. 285 - Proc. nº 1500717-74.2020.8.26.0603), além disso, estão presentes duas qualificadoras e, neste caso, uma já serviu para qualificar o crime, ao passo que a outra é, neste momento, aplicada como circunstância judicial, já que o artigo 59 do Código Penal estabelece que, na fixação da pena-base, o juiz levará em conta as circunstâncias do crime, e todas as qualificadoras do § 4º referem-se aos meios de execução (circunstâncias) do delito.

Por conseguinte, as circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhes são favoráveis, havendo motivos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 1/2 (metade), resultando em 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 282/283 - Proc. nº 0000306-13.2017.8.26.0603), e elevo a pena em mais 1/6 (um sexto), resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, há uma causa de diminuição de pena a ser reconhecida, a tentativa. Assim, diante do iter criminis percorrido pela acusada, a redução deve se dar em seu patamar intermediário, (a ré chegou a entrar no veículo e inserir a chave falsa na ignição). Logo, com fundamento no artigo 14, inciso II, do Código Penal, reduzo as penas em 1/2 (metade), resultando em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor mínimo unitário legal, a qual torno definitiva.

Levando-se em conta o fato de a ré ser reincidente específica, ostentar péssimos antecedentes em crime de furto e estar presa por outro processo

de furto, entendo que, no caso, o regime para o cumprimento do restante da pena corporal deverá ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. A acusada poderá continuar a responder por este processo em liberdade, pois assim permaneceu durante a instrução e não estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica da ré.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR LIGEIA FERNANDA RODRIGUES FERNANDES, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal (art. 49 e parágrafos do CP), dando-a como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos III e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, vez que a ré é reincidente em crime doloso e ostenta péssimos antecedentes, não preenchendo, assim, os requisitos do artigo 44, incisos II e III, do CP. Ademais, a ré é reincidente específica, o que afasta até o mesmo a aplicação do § 3º do artigo e Diploma mencionados.

A acusada poderá continuar a este processo em liberdade, pois assim permaneceu durante a instrução e não estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, ante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica da ré.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA